

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 '갑마을금고'의 운영을 책임지고 있으며, 을은 '을신용조합'의 대표이다. 두 기관은 각각 자신들의 주요 업무를 위해 새로운 건물을 매입하려고 계획하고 있다. 갑마을금고는 '새마을 금고법'에 의해 운영되며, 을신용조합은 '신용협동조합법'에 따라 설립되었다. 이들은 새 건물을 매입할 때 취득세가 면제되는지 궁금해하고 있다.

【질문】 갑마을금고와 을신용조합이 주요 업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대한 취득세가 각각 언제까지 면제되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑마을금고와 을신용조합은 각각 해당 법률에 따라 주요 업무에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대해 취득세 면제 혜택을 받습니다. 두 기관 모두 2026년 12월 31일까지 취득세 면제 기간이 적용됩니다. 이는 지방세특례제한법에서 정한 각 기관의 고유 업무 범위 내 부동산 취득에 한해 적용되는 특례입니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 지방세특례제한법 제 87 조(새마을금고 등에 대한 감면) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 87 조(새마을금고 등에 대한 감면)

① 「신용협동조합법」에 따라 설립된 신용협동조합(중앙회는 제외하며, 이하 제 1 호 및 제 2 호에서 "신용협동조합"이라 한다)에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 지방세를 각각 감면한다.

1. 신용협동조합이 「신용협동조합법」 제 39 조제 1 항제 1 호의 업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세를, 과세기준일 현재 그 업무에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세를 각각 2026년 12월 31일까지 면제한다.

2. 신용협동조합이 「신용협동조합법」 제 39 조제 1 항제 2 호 및 제 4 호의 업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세를, 과세기준일 현재 그 업무에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세를 각각 2026년 12월 31일까지 면제한다.

3. 「신용협동조합법」에 따라 설립된 신용협동조합중앙회가 같은 법 제 78 조제 1 항제 1 호 및 제 2 호의 업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 25를, 과세기준일 현재 그 사업에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세의 100분의 25를 각각 2017년 12월 31일까지 경감한다.

② 「새마을금고법」에 따라 설립된 새마을금고(중앙회는 제외하며, 이하 제 1 호 및 제 2 호에서 "새마을금고"라 한다)에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 지방세를 각각 감면한다.

1. 새마을금고가 「새마을금고법」 제 28 조제 1 항제 1 호의 업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세를, 과세기준일 현재 그 업무에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세를 각각 2026년 12월 31일까지 면제한다.

2. 새마을금고가 「새마을금고법」 제 28 조제 1 항제 2 호부터 제 4 호까지의 업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세를, 과세기준일 현재 그 업무에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세

를 각각 2026년 12월 31일까지 면제한다.

3. 「새마을금고법」에 따라 설립된 새마을금고중앙회가 같은 법 제 67 조 제 1 항 제 1 호 및 제 2 호의 업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 25를, 과세기준일 현재 그 사업에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세의 100분의 25를 각각 2017년 12월 31일까지 경감한다.

• **해설:** 신용협동조합이 신용협동조합법 제 39 조 제 1 항 제 1 호의 업무에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대한 취득세는 2026년 12월 31일까지 면제됩니다. 새마을금고가 새마을금고법 제 28 조 제 1 항 제 1 호의 업무에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대한 취득세 역시 2026년 12월 31일까지 면제됩니다. 두 조항 모두 중앙회는 제외하며, 해당 업무에 직접 사용한다는 요건을 충족해야 합니다.

▶ **신용협동조합법 제 39 조 제 1 항 제 1 호(사업의 종류 등)** [✓ 실존] [· 내용미확인]

• **조문 원문:** 제 39 조(사업의 종류 등)

① 조합은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 신용사업
2. 복지사업
3. 조합원을 위한 공제사업
4. 조합원의 경제적·사회적 지위 향상을 위한 교육
5. 중앙회가 위탁하는 사업
6. 국가 또는 공공단체가 위탁하거나 다른 법령에서 조합의 사업으로 정하는 사업
7. 제 1 호부터 제 6 호까지의 사업에 부대하는 사업

② 제 1 항 제 2 호의 복지사업의 범위 및 사업 시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 금융위원회는 제 1 항 제 1 호에 따른 조합의 신용사업과 관련하여 예탁금·적금 또는 대출등에 관한 업무 방법을 고시할 수 있다.

• **해설:** (해설 없음)

▶ **새마을금고법 제 28 조 제 1 항 제 1 호(사업의 종류 등)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 28 조(사업의 종류 등)

① 금고는 제 1 조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 행한다.

1. 신용사업
2. 문화 복지 후생사업
3. 회원에 대한 교육사업
4. 지역사회 개발사업
5. 회원을 위한 공제사업
6. 중앙회 또는 다른 금고가 위탁하는 사업
7. 국가나 공공단체가 위탁하거나 다른 법령으로 금고의 사업으로 정하는 사업
8. 의료지원사업
9. 제 1 호부터 제 8 호까지의 사업과 관련되는 부대사업

10. 그 밖에 목적 달성에 필요한 사업으로서 주무부장관의 승인을 받은 사업

② 제 1 항 제 2 호부터 제 4 호까지 및 제 8 호의 사업에 대한 투자한도는 금고의 출자금 총액과 적립금 합계액의 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위에서 정관으로 정한다.

③ 제 1 항 제 1 호의 신용사업에 관련되는 소요 자금의 차입한도, 여유자금의 운용 및 제 1 항 제 6 호의 위탁사업의 범위, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 제 1 항 제 5 호의 사업 시행을 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤ 금고는 전월 말일 현재의 예탁금 및 적금 잔액의 100분의 10 이상을 상환준비금으로 보유하여야 하며, 상환준비금 중 100분의 80 이상을 중앙회에 예치하여야 한다. 이 경우 상환준비금의 보유 및 예치에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 금고는 제 1 항의 사업을 수행하기 위하여 필요하면 제 2 항의 범위에서 정관으로 정하는 바에 따라 다른 법인에 출자할 수 있다. 이 경우 같은 법인에 대한 출자한도는 출자금 총액과 적립금 합계액의 100분의 20을 초과하지 못한다.

⑦ 금고는 회원의 이용에 지장이 없는 범위에서 대통령령으로 정하는 경우에는 금고 보유자산의 일부를 타인에게 임대할 수 있다.

• 해설: (해설 없음)

▶ 지방세특례제한법 제 88 조(새마을운동조직 등에 대한 감면) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 88 조(새마을운동조직 등에 대한 감면)

① 「새마을운동 조직육성법」을 적용받는 새마을운동조직이 그 고유업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대하여는 취득세를, 과세기준일 현재 그 고유업무에 직접 사용하는 부동산에 대하여는 재산세를 각각 2028 년 12 월 31 일까지 면제한다.

② 「한국자유총연맹 육성에 관한 법률」에 따른 한국자유총연맹이 그 고유업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세를, 과세기준일 현재 그 고유업무에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세를 각각 2025 년 12 월 31 일까지 면제한다.

• 해설: 새마을운동조직이 고유업무에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대한 취득세는 2025 년 12 월 31 일까지 면제되나, 본 사안의 새마을금고와 신용협동조합에는 해당 조문이 직접 적용되지 않습니다.

【결론】

갑마을금고와 을신용조합은 각각 2026 년 12 월 31 일까지 주요 업무에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대해 취득세가 면제됩니다. 두 기관은 면제 요건인 '직접 사용'과 '해당 법률의 주요 업무 범위'를 충족하는지 확인해야 합니다. 실무에서는 취득 당시 해당 건물이 업무에 직접 사용될 것임을 증명할 수 있는 자료를 구비하여 세무서에 제출해야 합니다.

인용 검증: 4/4 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증